

Le droit budgétaire : la trajectoire de la gouvernance financière publique et le contrôle des deniers publics au Sénégal

Introduction générale

Le droit budgétaire se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent la préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle du budget de l'État et des autres personnes morales de droit public [INDEX]. Branche maîtresse des finances publiques, il constitue l'instrument juridique par excellence de traduction matérielle des politiques économiques, sociales et de souveraineté d'une nation. Le droit budgétaire sénégalais repose sur une dualité fondamentale : d'une part, l'autorisation politique, acte de souveraineté par lequel l'Assemblée nationale consent à l'impôt et autorise les dépenses ; d'autre part, la technique comptable et managériale, qui encadre l'action des comptables et des ordonnateurs. Ce droit se distingue des finances privées par sa finalité exclusive d'intérêt général, l'absence de recherche de profit et la mise en œuvre de prérogatives exorbitantes nécessaires à la levée des deniers publics.

L'évolution du cadre budgétaire sénégalais est marquée par un changement de paradigme architectural majeur, formalisé par le passage d'un budget de moyens à un budget de programme. Au lendemain de l'indépendance de 1960, le Sénégal a adopté un système budgétaire hérité du modèle français, caractérisé par une logique de stricte reconduction des moyens alloués par administration, sans évaluation de l'impact réel des dépenses. Le véritable grand tournant contemporain s'est opéré sous l'impulsion de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) à travers les directives du cadre harmonisé des finances publiques de 2009. Transposé en droit sénégalais par la loi organique n° 2011-15 relative aux lois de finances (LOLF) et la loi n° 2011-04 portant Code de transparence des finances publiques, ce nouveau cadre est entré pleinement en vigueur le 1er janvier 2020. Il introduit la gestion axée sur les résultats (GAR), la pluriannualité budgétaire et une décentralisation profonde de l'ordonnancement.

Sur le plan doctrinal et politique, le droit budgétaire est le théâtre de tensions chroniques entre les prérogatives financières de l'exécutif et le pouvoir de contrôle du parlement et des corps de contrôle. La doctrine publiciste sénégalaise s'est intensément penchée sur la notion de sincérité budgétaire et sur l'autonomie des ministères sectoriels devenus ordonnateurs principaux de leurs crédits. La controverse majeure réside dans le niveau réel de transparence de l'exécution budgétaire, régulièrement interrogé par les rapports de la Cour des comptes. L'arbitrage budgétaire impose ainsi de concilier la flexibilité managériale nécessaire à la réalisation des grands projets d'infrastructure (comme le Plan Sénégal Émergent) et la discipline budgétaire indispensable au respect des critères de convergence communautaires de l'UEMOA, évitant ainsi le piège du surendettement.

L'étude du droit budgétaire sénégalais exige une analyse tridimensionnelle embrassant les grands principes qui gouvernent l'acte budgétaire, les règles de son exécution technique et opérationnelle, ainsi que l'architecture complexe des contrôles administratifs, parlementaires et juridictionnels. Dès lors, comment la réforme du budget de programme au Sénégal parvient-elle à concilier les exigences modernes d'efficacité managériale et de performance avec la protection rigoureuse des deniers publics contre les risques de détournement et d'opacité ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les principes budgétaires classiques et leurs mutations contemporaines. Puis, nous analyserons la procédure d'adoption et

les mécanismes d'exécution du budget. Enfin, nous étudierons l'architecture des contrôles budgétaires et le rôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Partie I : Les principes budgétaires classiques et leurs mutations contemporaines au Sénégal

A. Les quatre grands principes traditionnels et leurs aménagements techniques

Le droit budgétaire sénégalais est structuré par quatre principes traditionnels qui visent à garantir la clarté de l'autorisation parlementaire et la discipline de l'exécutif.

- **Le principe d'annualité** : le budget est préparé, voté et exécuté pour une durée d'un an, coïncidant avec l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ce principe est aménagé par la technique des autorisations d'engagement (AE), qui permettent de couvrir des investissements pluriannuels, tandis que les crédits de paiement (CP) restent limités à l'année.
- **Le principe d'unité** : toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État doivent être retracées dans un document unique, la loi de finances. Ce principe connaît des exceptions nécessaires à la souplesse de gestion, telles que les budgets annexes ou les Comptes Spéciaux du Trésor (CST).
- **Le principe d'universalité** : il interdit la compensation entre les recettes et les dépenses (règle du produit brut) et l'affectation d'une recette particulière à une dépense spécifique (règle de la non-affectation). L'ensemble des recettes doit former une masse commune pour couvrir l'ensemble des dépenses. Les fonds de concours ou les budgets d'établissements publics en constituent des dérogations légales.
- **Le principe de spécialité** : les crédits votés ne sont pas accordés de manière globale à l'administration, mais affectés à une destination précise. Sous l'ancien système, la spécialité s'exerçait par ministère et par chapitre ; sous le régime moderne du budget de programme, elle s'opère par programme, qui constitue la nouvelle unité de vote et de spécialité des crédits.

B. La révolution du budget de programme et les nouveaux principes de performance et de sincérité

L'entrée en vigueur intégrale du nouveau cadre harmonisé de l'UEMOA a profondément renouvelé la théorie générale du droit budgétaire au Sénégal en érigeant la performance et la transparence au rang de principes fondamentaux. Le programme est défini comme un ensemble de crédits concourant à la réalisation d'une mission publique homogène, placé sous la responsabilité d'un haut fonctionnaire (le responsable de programme). À ce programme sont associés des objectifs précis et des indicateurs de performance chiffrés, mesurés chaque année dans des Projets Annuels de Performance (PAP) annexés au projet de loi de finances.

Parallèlement, la loi organique n° 2011-15 a constitutionnalisé et consacré le principe de sincérité budgétaire. Ce principe impose que les hypothèses économiques (taux de croissance, inflation, recettes fiscales attendues) sur lesquelles repose la loi de finances soient réalistes, de bonne foi et exemptes de toute surévaluation artificielle destinée à masquer un déficit. La pluriannualité est également renforcée par l'obligation de concevoir un Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) couvrant une période minimale de trois ans, permettant d'aligner la trajectoire financière de l'État sur ses engagements macroéconomiques régionaux.

Partie II : La confection, l'adoption et l'exécution technique du budget de l'État

A. La phase de préparation gouvernementale et la procédure de vote parlementaire de la loi de finances

La préparation du budget de l'État relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif, sous la coordination du ministère chargé des Finances. Elle débute dès le premier trimestre de l'année par l'envoi de la lettre de cadrage du Président de la République, fixant les orientations budgétaires. Au cours du deuxième trimestre, un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) obligatoire est organisé à l'Assemblée nationale, permettant aux députés de discuter des orientations du DPBEP avant la finalisation du texte. Le projet de loi de finances de l'année (PLF) doit être impérativement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre.

L'adoption de la loi de finances obéit à une procédure législative hautement rationalisée afin d'éviter tout blocage institutionnel. L'Assemblée nationale dispose d'un délai strict de 60 jours pour voter le texte. La Commission des finances examine d'abord les dispositions de la "première partie" (qui autorise la perception des recettes publiques et fixe les équilibres généraux), le vote de cette partie étant une condition obligatoire avant l'examen de la "seconde partie" (relative aux dépenses par programme). Si le parlement ne parvient pas à voter le budget dans le délai de 60 jours, le Président de la République est constitutionnellement autorisé à établir le budget par décret, sur la base des crédits de l'année précédente (système des douzièmes provisoires), garantissant la continuité financière de l'État.

B. L'exécution du budget : la séparation des ordonnateurs et des comptables et la fin du monopole du ministre des Finances

L'exécution matérielle des recettes et des dépenses est gouvernée par le principe cardinal et séculaire de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Cette règle d'incompatibilité absolue postule que les fonctions d'ordonnateur (qui décide de la dépense) et de comptable (qui manie les fonds) ne peuvent jamais être exercées par la même personne, afin de prévenir les fraudes et de garantir un contrôle mutuel.

La phase d'exécution des dépenses comprend quatre étapes successives :

1. **L'engagement** : l'acte juridique par lequel une personne publique crée une obligation de nature à engendrer une charge (par exemple, la signature d'un marché public).
2. **La liquidation** : l'opération technique de vérification de la réalité de la dette et du calcul du montant exact de la dépense (principe du "service fait").
3. **L'ordonnancement** : l'ordre écrit donné au comptable public de payer la dette.
4. **Le paiement** : l'acte matériel de décaissement des fonds, exécuté exclusivement par le comptable public après vérification de la régularité de la chaîne des contrôles.

La grande innovation du budget de programme au Sénégal réside dans la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement. Le ministre chargé des Finances a perdu son monopole historique d'ordonnateur unique du budget de l'État. Désormais, chaque ministre sectoriel (Éducation, Santé, Infrastructures) et chaque président d'institution constitutionnelle est l'ordonnateur principal des crédits alloués à son département, ce qui accroît leur autonomie managériale et leur responsabilité directe dans la gestion des deniers publics.

Partie III : L'architecture des contrôles budgétaires et le rôle de la Cour des comptes

A. Les contrôles administratifs internes et le contrôle politique exercé par l'Assemblée nationale

Pour sécuriser l'utilisation des fonds publics, le droit budgétaire organise un réseau de contrôles administratifs internes qui interviennent tout au long de la chaîne d'exécution. En amont de l'engagement de la dépense, le Contrôleur budgétaire (placé sous l'autorité du ministère des Finances auprès de chaque ministère sectoriel) exerce un contrôle de régularité obligatoire : il vérifie la disponibilité des crédits, la bonne imputation comptable et la viabilité financière de l'opération. En aval, l'Inspection Générale d'État (IGE) et l'Inspection Générale des Finances (IGF) disposent de pouvoirs étendus pour mener des missions d'audit, de vérification de conformité et d'évaluation de la performance des structures publiques.

Le contrôle politique est exercé par l'Assemblée nationale, qui doit vérifier que l'exécutif a scrupuleusement respecté les autorisations accordées. Ce contrôle s'exerce en cours d'année par le biais de commissions d'enquête parlementaires ou de questions orales, et s'exprime de manière solennelle a posteriori lors du vote de la loi de règlement. La loi de règlement est la loi de finances qui constate le montant définitif des recettes perçues et des dépenses exécutées au cours d'un exercice clos. Le parlement ne peut valablement examiner le projet de loi de finances de l'année N+2 que si la loi de règlement de l'année N-1 a été préalablement votée, liant ainsi indissolublement l'autorisation future à l'apurement du passé.

B. Le contrôle juridictionnel de la Cour des comptes : jugement des comptes et discipline budgétaire

La Cour des comptes, érigée au rang de juridiction constitutionnelle supérieure par la réforme de 1999 et régie par la loi organique n° 2012-23, constitue le gardien suprême des finances publiques au Sénégal. Elle exerce une triple mission juridictionnelle, de contrôle et de conseil :

- Le jugement des comptes des comptables publics : la Cour examine la régularité des comptes tenus par les comptables du Trésor. Si elle constate un déficit ou une irrégularité non justifiée, elle déclare le comptable "en débet", engageant sa responsabilité pécuniaire et personnelle sur ses deniers propres.
- La sanction des fautes de gestion : à travers sa Chambre de discipline financière, la Cour juge les ordonnateurs (ministres exclus en vertu de leur immunité politique, mais directeurs d'agences et hauts fonctionnaires inclus) qui ont enfreint les règles d'exécution budgétaire (dépassement de crédits, octroi d'avantages indus). Elle peut leur infliger des amendes financières substantielles.
- L'assistance au Parlement et au Gouvernement : la Cour certifie la sincérité des comptes de l'État et rédige chaque année un Rapport Public Général remis au Président de la République et à l'Assemblée nationale. Ce rapport met en lumière les cas de mauvaise gestion, de gaspillage des ressources ou de détournement, constituant un outil majeur de salubrité publique et de transparence démocratique.

Conclusion générale

Le droit budgétaire sénégalais s'est profondément modernisé, s'émancipant d'une logique bureaucratique et formelle de distribution de moyens pour embrasser la culture de la performance et de la transparence portée par le budget de programme. Les réformes issues du cadre de l'UEMOA ont doté l'État d'outils sophistiqués permettant d'aligner l'utilisation des deniers publics sur des objectifs de développement quantifiables, tout en brisant le monopole centralisateur du ministère des Finances au profit d'une responsabilisation des gestionnaires sectoriels.

Cependant, la trajectoire de la gouvernance financière publique se heurte encore à des défis structurels majeurs. La mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats reste inégale au sein des administrations, faute d'une formation suffisante des acteurs et d'une stabilisation des systèmes d'information comptable. De surcroît, le décalage persistant entre la publication des rapports d'alerte de la Cour des comptes et le déclenchement effectif de poursuites judiciaires ou disciplinaires nourrit parfois un sentiment d'impunité, affaiblissant la portée dissuasive des contrôles.

L'avenir du droit budgétaire au Sénégal dépendra d'une volonté politique résolue de traduire la transparence textuelle en réalité pratique. Cela exige un renforcement de l'autonomie financière de la Cour des comptes, l'extension des pouvoirs de sanction de la Chambre de discipline financière aux autorités politiques en cas de faute de gestion caractérisée, et une implication accrue de la société civile dans le suivi de l'exécution budgétaire (budget participatif). C'est à ce prix que l'impôt et la dépense publique retrouveront leur pleine légitimité républicaine, devenant les leviers d'un développement économique souverain, inclusif et durable.